

Conflicte laboral, representació a l'empresa i negociació col·lectiva



Índex

- 1.- El conflicte laboral:
 - Concepte i classificació.
 - Mitjans de solució.
- 2.- Representació dels treballadors i treballadores:
 - Els sindicats.
 - Tipus de representació (representació unitària i sindical).
- 3.- Les organitzacions empresarials.
- 4.- El conveni col·lectiu:
 - Àmbit d'aplicació.
 - Contingut mínim.
 - Inaplicació.
 - Procés de negociació.
 - Adhesió i extensió dels convenis col·lectius.
 - Concurrència dels convenis col·lectius.



El conflicte laboral

Un conflicte és la situació de confrontació entre idees o posicions oposades en què es veuen immerses diverses persones o grups de persones.

En el món del treball aquest concepte es concreta en tota alteració de la normalitat laboral per diferències entre l'empresa i els treballadors sobre qualsevol matèria objecte de la relació laboral.



Classificació dels conflictes laborals

Individual

afecta al propi treballador o treballadora i a l'empresa



Col·lectiu

afecta a tots els treballadors de l'empresa, presents i futurs

Jurídic

sorgeix per la diferent interpretació d'una norma



D'interès econòmic

sorgeix amb la pretensió d'establir o canviar les normes per al reconeixement de drets



Mitjans de solució dels conflictes laborals

Mitjans de solució pacífics

- Negociació directa
- La conciliació
- La mediació
- L'arbitratge

Mitjans de solució no pacífics

- Vaga
- Tancament patronal



Mitjans de solució pacífics de conflictes laborals

Mitjans de solució pacífics sense intervenció d'un tercer aliè als interessos de les parts

Negociació directa

Quan sorgeix un conflicte laboral, tant empresa com treballador hauran d'intentar arribar a un acord (negociació directa).

- És la tècnica mitjançant la qual les parts en conflicte dialoguen i arriben a un acord mutu ja que ambdues parts interaccionen per arribar a una solució òptima.
- Cal tenir en compte que una negociació exitosa esdevé quan les dues parts poden considerar-se guanyadores. Guanyar un procés de negociació implica, necessàriament, perdre-hi una mica també.



Mitjans de solució pacífics amb intervenció d'un tercer aliè als interessos de les parts

Conciliació	Mediació	Arbitratge
Es pretén arribar a una solució entre les parts a través d'un conciliador , que té com a missió aproximar postures però sense proposar solucions.	El mediador ajuda a les parts i presenta propostes de solució no vinculants.	Hi intervé un àrbitre que resoldrà el problema dictant una resolució (laude arbitral) d'obligat compliment per a les parts.



Mitjans de solució no pacífics de conflictes laborals

Té com a **finalitat** la defensa dels interessos i drets dels treballadors i treballadores per compte aliè mitjançant l'aturada de l'activitat laboral.

Queden exclosos d'aquest dret jutges, magistrats, fiscals i forces armades de caràcter militar.

Suposa la **suspensió del contracte de treball**:

- **No es cobra** ni salari, ni part proporcional de les pagues extres, diumenges i festius.
- **Es suspèn l'obligació de cotitzar**, tant de l'empresa com del treballador (alta especial a la SS).
- L'empresa **no podrà substituir** els treballadors que facin vaga.
- Els dies de vaga **no poden ser descomptats de les vacances**.

VAGA

Art. 28 CE

PROCEDIMENT:

- **Declaració**: qui la fa? representants dels treballadors per decisió majoritària, treballadors per majoria simple adoptada en assemblea o les organitzacions sindicals més representatives.
- **Comunicació** a empreses afectades i autoritat laboral (5 dies / 10 dies serveis públics).
- **Constitució del comitè de vaga**: format per un màxim de 12 treballadors afectats pel conflicte amb les funcions de garantir els serveis mínims (quan es tractin de serveis essencials) i tractar d'arribar a un acord.





Vaga

Conflicte laboral

Mitjans solució no pacífics

Es consideren **vagues il·legals**:

- Les realitzades per **motius polítics** o amb qualsevol altra finalitat aliena a l'interès professional dels treballadors afectats.
- les de **solidaritat o suport**, tret que afecti directament a l'interès professional dels qui la promoguin o sostinguin.
- Les **novadores**: pretenen alterar, durant la seva vigència, el pactat en conveni; per exemple, una pujada salarial no acordada en conveni.
- Les vagues que es produeixen **en contra de la llei**.

Es consideren **vagues il·lícites o abusives**:

- Les de **zel o reglament**: els treballadors realitzen la seva activitat amb tanta minuciositat que col·lapsen la producció o la prestació de serveis.
- Les **rotatòries o articulades**: per exemple, les aturades parcials de treballadors per grups, seccions o centres de treball.
- Les **estratègiques** o de **serveis estratègics**: per exemple, a la cadena de muntatge d'una fabrica de cotxes, un grup concret de treballadors podria paraitzar la fàbrica.
- **Ocupar un centre de treball** o qualsevol de les seves dependències.
- Qualsevol **forma d'alteració col·lectiva** del règim de treball **diferent a la vaga**.

Tancament patronal

- Suspensió col·lectiva del treball i tancament temporal del centre de treball per iniciativa de l'empresa. Tindrà els mateixos efectes que la vaga.
- És una mesura excepcional i limitada al temps indispensable.
- Ha de concórrer causa justa. Podrà acordar-lo en cas de vaga; violència o dany greu per a les persones o les coses; ocupació il·legal del centre de treball o perill cert que aquesta es produeixi; la inassistència o les irregularitats en el treball que impedeixin greument el procés normal de producció.
- No és un dret constitucional, és un mer dret cívic.





Representació dels treballadors i treballadores a l'empresa

El **poder de direcció de l'empresa** és quelcom innegable, però amb unes limitacions i una sèrie de drets a favor dels treballadors i treballadores.



Els sindicats

Són **associacions** permanents i sense ànim de lucre de treballadors per compte aliena, que tenen com a objectiu la defensa i la millora de les condicions de treball dels treballadors i treballadores enfront de les empreses i les seves organitzacions.

Tots els treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials (queden exclosos del dret a la sindicació els jutges, magistrats, fiscals, forces armades i Guàrdia Civil).

Representació unitària

La **representació unitària** és la representació de tots els treballadors de l'empresa, estiguin o no afiliats a un sindicat. Es realitza a través dels **delegats de personal** (empreses de 6 a 49 treballadors) i membres del **comitè d'empresa** (empreses de 50 treballadors o més).

Delegats de personal	
Número de treballadors de l'empresa	Número de delegats de personal
De 6 a 10 treballadors	1 delegat de personal si es decideix per majoria
D'11 a 30 treballadors	1 delegat de personal
De 31 a 49 treballadors	3 delegats de personal

Comitè d'empresa	
Número de treballadors de l'empresa	Membres del comitè d'empresa
De 50 a 100 treballadors	5 membres
De 101 a 250 treballadors	9 membres
De 251 a 500 treballadors	13 membres
De 501 a 750 treballadors	17 membres
De 751 a 1.000 treballadors	21 membres
De 1.000 en endavant	2 membres més per cada 1.000 o fracció, màxim 75 membres



Elecció de la representació unitària

L'**elecció de la representació unitària** s'ha de realitzar conforme a la llei, tenint en compte que hi participen tots els treballadors i treballadores de l'empresa, estiguin o no afiliats a un sindicat.

Poden presentar **candidats per a la representació unitària**: els sindicats, les coalicions de sindicats i els treballadors i treballadores independents (sense afiliació sindical) que avalin la seva candidatura amb un número de signatures d'electors equivalent al triple dels llocs a cobrir.

Electors: majors de 16 anys amb una antiguitat d'1 mes a l'empresa

Elegibles: majors de 18 anys amb una antiguitat de 6 mesos a l'empresa

Procés electoral per elegir la representació dels treballadors:

Consisteix en votar i elegir els futurs representants dels treballadors. Es realitza cada 4 anys i se celebra per fi del mandat, augment de plantilla, etc.

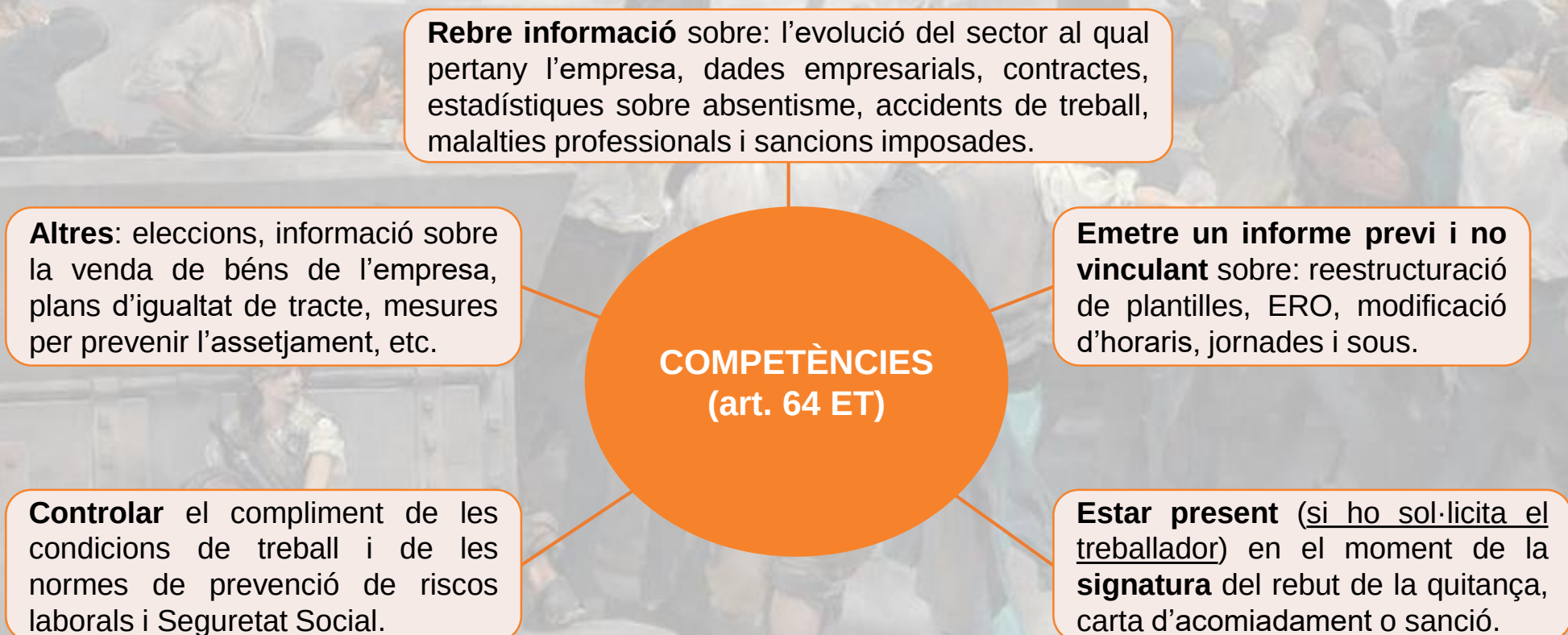
Qui promou les eleccions?

- Els sindicats més representatius
- Els sindicats amb un mínim del 10% dels representats als òrgans del centre de treball
- Els treballadors i treballadores per majoria



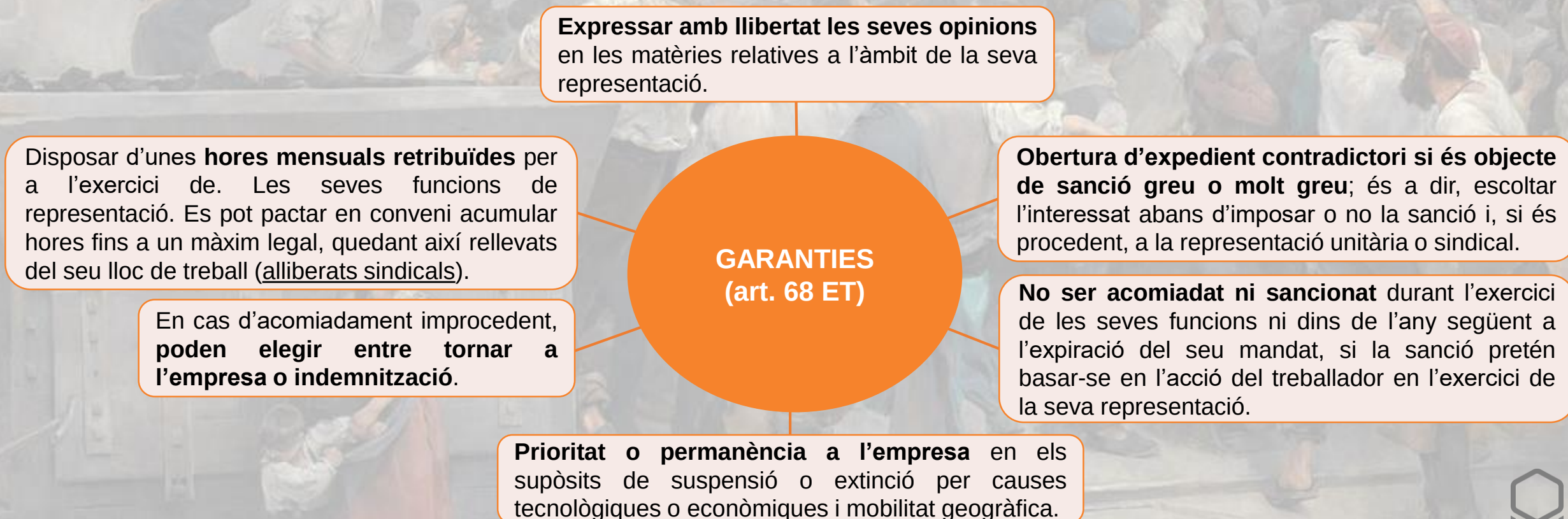
Competències i garanties laborals dels delegats de personal i dels comitès d'empresa

Les **competències** són les atribucions i les funcions que tenen els delegats de personal i els membres del comitè d'empresa.



Competències i garanties laborals dels delegats de personal i dels comitès d'empresa

Les **garanties** són els drets que permeten que els representants dels treballadors puguin desenvolupar lliurement la seva tasca representativa, dins dels límits legals establerts, i evitar la intromissió de l'empresa mitjançant represàlies o altres mitjans.





Representativitat sindical

La **representativitat sindical** mesura el grau d'audiència dels sindicats. Es determina pel número de representants obtinguts per les organitzacions sindicals en les eleccions a òrgans de representació unitària (comitès d'empresa i delegats de personal).

Hi ha diversos tipus de representativitat sindical:

Sindicats més representatius a escala estatal	Els sindicats que en aquest àmbit tenen un mínim del 10% dels representants dels treballadors que són membres del comitè d'empresa o delegats de personal.
Sindicats més representatius a escala de les comunitats autònomes	Els sindicats que en aquest àmbit acreditin almenys el 15% dels representants dels treballadors a les empreses i sempre que comptin amb un mínim de 1.500 representants.
Sindicats quasi-representatius (o suficientment representatius)	Els sindicats que, a part dels àmbits geogràfics anteriors i en determinats àmbits funcionals (ex: sector tèxtil), han obtingut almenys un 10% dels representants dels treballadors a les empreses.

Les organitzacions empresarials

Són **associacions d'empreses** creades per a la defensa dels seus interessos socials i econòmics.

La **representativitat** de les organitzacions empresarials està determinada pel número d'empreses i de treballadors que ocupen en un àmbit concret (estatal o autonòmic) (Ex: PIMEC, CECOT, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL).



El conveni col·lectiu

És un **acord** escrit celebrat entre els representants dels treballadors i de les empreses per regular les condicions de treball, sindicals i econòmiques.

Àmbit d'aplicació del conveni col·lectiu

Geogràfic

Territori en què resulta aplicable el conveni

Funcional

Branca o sector d'activitats al qual resulta aplicable

Personal

Treballadors als quals resulta aplicable: pot afectar a tots els treballadors d'una empresa o exclusivament un grup professional

Temporal

Durada o vigència del conveni





Contingut mínim dels convenis col·lectius

Parts	Àmbits	Procediments discrepàncies (art. 82.3 ET)
Determinació de les parts que els concerten.	Àmbit personal, funcional, territorial i temporal (vigència).	Procediments per resoldre les discrepàncies que puguin sorgir per no aplicar les condicions de treball de l'article 82.3 de l'ET, quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Comissió interpretació	Denúncia i pròrroga
Delegació d'una comissió paritària de la representació de les parts negociadores, per resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació del conveni.	Forma, termini i condicions de denúncia (sol·licitud de no pròrroga) del conveni. Si finalitzat el procés de negociació no hi ha acord, el conveni es mantindrà vigent. El conveni que succeeixi a un anterior derogarà en la seva integritat aquest darrer, llevat els aspectes que expressament es mantinguin (Ref. Lab. 2021). Si no hi ha denúncia, es prorroguen d'any en any.

Inaplicació del contingut del conveni

Quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció l'empresa podrà no aplicar el conveni en matèries de jornada, horari, distribució de temps, règim del treball a torns, salaris, sistemes de treball i rendiments i complements d'incapacitat temporal.

Fases del procés de negociació col·lectiva

Proposta
de negociació

Resposta

Constitució de la
comissió negociadora

Registre i
publicació

Adhesió i extensió dels convenis col·lectius

Les parts legitimades per negociar un conveni es podran adherir, de comú acord, a la totalitat d'un conveni col·lectiu en vigor, si no estan afectades per un altre, comunicant-ho a l'autoritat laboral competent a efectes de registre.

Concurrència dels convenis col·lectius

Les condicions establertes en un conveni d'empresa tindran prioritat sobre el conveni sectorial estatal, autonòmic o d'àmbit inferior excepte en matèria salarial, retributiva i de jornada (Ref. Lab. 2021).

